

חת חשבון ללא תשלום

וך לכם זמן רב שמתבזבז על פעולות רפסטיביות עם לקוחות. ואין שום צורך בניסיון קודם



נוסח עדכני נכון ליום: 11-10-2023

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47, 160, 173 ו-216
לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970
(להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף
2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות
אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"ממונה על העבודה" – לרבות "מנהל עבודה"
כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),
התשמ"ח-1988 (להלן – תקנות הבניה), ו"מנהל
מחצבה" כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה
(מחצבות אבן), התשכ"ה-1965;

"מעביד" – לרבות "תופש מפעל" כמשמעותו בפקודה,
"מבצע בניה" כמשמעותו בתקנות הבניה, וכן "המחזיק
במקום העבודה" כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על
העבודה, התשי"ד-1954 (להלן – חוק הפיקוח);

"מפקח עבודה ראשי", "מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח עבודה" – כמשמעותם בחוק הפיקוח;

"ציוד מגן אישי" או "ציוד" – ציוד שנועד לשימוש האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו, כמפורט בתוספת, לרבות אבזריו, ולמעט –

(1) ציוד חירום והצלה;

(2) ציוד ניטור, התראה או איתות המזהיר מפני סיכון או מטרד;

"תקן ישראלי" – כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מניעת סיכונים

2. מקום עבודה שלא ניתן למנוע בו סיכונים בטיחותיים על ידי בניה או התקנה, חייב מעביד, לשם מניעת סיכוני בטיחות לעובד, לספק לו ציוד מגן אישי כמפורט בתקנות אלה.

חובות המעביד

3. (א) מעביד יספק ציוד מגן אישי כמפורט בטור ג' בתוספת הדרוש לפי הענין, לשימוש העובד בעבודות ובתהליכים המפורטים בטור ב' בתוספת, לשם הגנת איברים כמפורט בטור א' לצדם, ויפקח על השימוש כאמור.

(ב) מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו, כאמור בתקנת משנה (א), ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים את ההוראות כאמור ויפקח על ביצוען.

(ג) מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.

ציוד מגן אישי נוסף

4. ראה מפקח עבודה אזורי שהשימוש בציוד מגן אישי חיוני בתהליך או בעבודה שאינם מפורטים בתוספת, רשאי הוא לדרוש ממעביד לספק ציוד מגן אישי למניעת הסיכונים שהציוד בא למנוע.

תחולת ההוראות

5. תקנות אלה יחולו על מעביד לגבי עובדיו ולגבי עובדים אחרים לרבות עובדי קבלן כוח אדם ועובדים עצמאיים העובדים או השוהים במפעל או במקום העבודה לצורכי העבודה, וכן לגבי עובד כאמור, הפועל בעזרת מיתקנים או ציוד של המעביד, זולת אם החובה לספק לו ציוד מגן אישי מוטלת במפורש על אדם אחר.

טיב הציוד והתאמתו

6. (א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.

(ב) ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי – לאחד התקנים EN, DIN, ISO, ANSI או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי; לענין זה –

"תקן ISO" – תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה
;International Standard Office

"תקן DIN" – תקן של Deutsche Industrie Norma

"תקן EN" – הנחיית תקינה של השוק האירופי
;המשותף

"תקן ANSI" – תקן של American National
;Standard Institute

תקנים אלה נמצאים לעיון הציבור במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות ובספריית מכון התקנים הישראלי.

(ג) ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע.

עובד עצמאי

7. עובד עצמאי יצטייד בציוד מגן אישי, ישתמש בהתאם להוראות תקנות אלה וידאג לאחזקתו ולתקינותו.

חובות ממונה על העבודה

8. (א) ממונה על העבודה, ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי כראוי.

(ב) נתגלה בציוד פגם או נזק – ימסרנו הממונה על העבודה למעביד וידאג לאספקה מיידית של ציוד חלופי תקין לעובד.

(ג) ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו.

חובות העובד

9. עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב –

(1) להשתמש בו בהתאם לייעודו;

(2) להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו;

(3) להחזירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה משנתגלה בו פגם או נזק, לשם החלפתו.

חשיפה לקרני השמש

10. (א) עובד החשוף לקרני שמש ילבש בגדים וכובע שיכסו את גופו וראשו וימנעו את נזקי קרני השמש, וירכיב משקפיים מתאימים לסינון קרינה על סגולה.

(ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א) מעביד לא יעסיק עובד כשהוא חשוף לקרני שמש, אלא אם כן הוא מוגן כאמור בתקנת משנה (א).

ניקוי ציוד ואחזקתו

11. המעביד או הממונה על העבודה, לפי הענין, ידאגו תמיד כי –

(1) ציוד המגן יוחזק במצב נקי ותקין;

(2) יחד עם הציוד יותקנו או יסופקו במקום העבודה אמצעים נאותים לניקוי והפעלתו הסדירה.

ציוד משומש

12. (א) לא יספק מעביד או ממונה על העבודה לעובד משקפי מגן, מגן פנים, מסכה, מגיני קרקפת, כפפות, קסדת מגן, ציוד להגנת שמיעה, נעליים או מגפיים שהיו בשימוש הזולת אלא אם כן עברו ניקוי וחיתוי נאותים.

(ב) ציוד שאינו בשימוש, יוחזק בקרבת מקום העבודה באופן המבטיח את תקינותו וניקיונו.

(ג) תקינותו של הציוד תיבדק לפי הוראות התקן הנוגע לו, כאמור בתקנה 6, או לפי הוראות היצרן.

איסור מכירה

13. לא ימכור אדם, לא יקנה ולא ימסור לשימוש של אחר ציוד מגן אישי, אלא אם כן התקיימו בציוד הוראות תקנה 6, לפי הענין.

שמירת דינים

14. תקנות אלה אינן גורעות מהוראות כל דין אחר בענין ציוד מגן אישי.

ביטול

15. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשכ"ט-1968 – בטלות.

תחילה

16. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 3)

**סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות
ותהליכי עבודה**